

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- กรณีฟ้องขอให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ (กรณีเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา)

เมื่อหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญจากกองขยะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นหรือเหตุเพลิงไหม้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กับหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบคนละส่วนกันและมีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้มีการประกาศกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษดังกล่าวแล้ว แม้แผนปฏิบัติการข้างต้นจะไม่ใช่แผนงานหรือโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้บ่อขยะดังกล่าวเป็นการเฉพาะ แต่เมื่อแผนปฏิบัติการนั้นได้ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษแต่อย่างใด สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษานั้น เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการแล้วเสร็จ ได้มีการจัดส่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้แก่เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา กรณีจึงถือได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดแล้ว อีกทั้งยังได้เร่งรัดติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จึงฟังได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ในการจัดทำแผนตามมาตรา ๖๐ ประกอบกับมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว กรณีมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแม้จะมีการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ แต่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายและมีที่ท่าว่าจะลุกลาม



ขยายออกไปในวงกว้างส่งผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงกับบ่อขยะ โดยเฉพาะการแพร่กระจายของสารเคมีในบรรยากาศ จึงมีการประสานไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อขอความร่วมมือในการระงับเหตุ จนกระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะได้ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่ต่อมาก็ยังคงพบเหตุเพลิงปะทุและเพลิงไหม้ตามจุดต่าง ๆ ของบ่อขยะแพรกษาอีกสองครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิครอบครองที่ดินและมีพื้นที่ประกอบอาชีพในชุมชนแพรกษาเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ละเลยในการควบคุมไม่ให้เจ้าของที่ดิน ผู้เช่า ผู้อาศัยในที่ดินพื้นที่ดังกล่าวลักลอบขุดดินโดยฝ่าฝืนกฎหมายตลอดจนไม่มีการควบคุมให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ถูกต้อง ปลอ่ยให้มีการทิ้งขยะกระจัดกระจายจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ เกิดการสะสมขยะชุมชนและกากพิษอุตสาหกรรมในปริมาณมาก ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจนเกิดเพลิงลุกไหม้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบ่อขยะแพรกษาได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาล โดยประเด็นพิพาทในชั้นอุทธรณ์มีเพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ หรือไม่

ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น มาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑) ในการเสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยเป็นการกำหนดกรอบกว้าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานในระยะยาวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและต่อมาเมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแผนในระยะกลางที่จะรองรับการดำเนินการตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๔ มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ภูมิภาคและท้องถิ่นเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ โดยแผนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการวางแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่สั้นลงว่าจะมีการจัดทำแผนงานหรือโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใดบ้าง ซึ่งแผนงานทั้งหมดในทุกระยะจะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสำเร็จตามเป้าหมาย กรณีจึงอาจกล่าวได้ว่านโยบายและแผนงานทั้งหมดที่กล่าวมามีลักษณะเป็นการกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแบบกว้าง ๆ ที่จะปฏิบัติในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนด ไม่ได้มีลักษณะเป็นแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายเฉพาะกรณีไป นอกจากนี้ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ยังกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดดังกล่าวด้วย

เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้เกิดจากเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยในช่วงเวลานั้น ได้มีประกาศแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ได้มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ กำหนดให้พื้นที่พิพาทเป็นเขตควบคุมมลพิษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ นำเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ซึ่งในการจัดทำแผนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ทำการสำรวจ เก็บข้อมูล จัดทำบัญชีรายละเอียดแสดงจำนวน ประเภท และขนาดของแหล่งกำเนิดมลพิษ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพมลพิษ ขอบเขตความรุนแรง สภาพปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับลดและขจัดมลพิษ อันเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนในมาตรา ๖๐ วรรคสอง (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อนำรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อไป ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่จัดทำโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีการนำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษบรรจุไว้แล้ว จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษแล้ว และแม้ว่าแผนดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ได้มีลักษณะเป็นแผนงานหรือโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษาเป็นการเฉพาะ แต่หน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญจากกองขยะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นหรือเหตุเพลิงไหม้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กับหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบคนละส่วนกันและมีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน ประกอบกับภายหลังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ตามประกาศข้างต้นได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการแล้ว กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติกรณีกิจการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ แต่อย่างใด



นอกจากนี้ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดแล้ว ทั้งได้เร่งรัดติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงฟังว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในการจัดทำแผนตามมาตรา ๖๐ ประกอบกับ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ และบริหารราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส. ๑๐๘-๑๐๙/๒๕๖๗)

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีความรับผิดของรัฐอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นกรณีความรับผิดอย่างอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก

กรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแสความผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้อง ต้องถือว่าวันที่มีการแจ้งดังกล่าวเป็นวันที่การกระทำความผิดได้ปรากฏต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากใช้วันที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบในภายหลัง การดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบปรับจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในขณะที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับแจ้งเบาะแสความผิดดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความนำจับกรณีฉลากอาหารไม่แสดงวัน เดือน ปีผลิต และวันควรบริโภคก่อน อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยความผิดดังกล่าวมีโทษปรับสถานเดียว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท และเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้กระทำความผิดทั้งสองยินยอมให้เปรียบเทียบปรับรวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๕ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งความนำจับ และเมื่อได้หักเงินค่าปรับในอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๖๐๐ บาท และได้จ่ายเป็นเงินสินบนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหนึ่งส่วนจากสี่ส่วนของเงินที่หักไว้ คิดเป็นเงินจำนวน ๙๐๐ บาท ตามข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๙ ของข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยอาหาร กรณีแสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้อง จึงได้แจ้งความนำจับเพื่อประสงค์รับเงินสินบนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม พ. กรณีฉลากอาหารไม่แสดงวัน เดือน ปีผลิต และวันควรบริโภคก่อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินสินบนรายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมเป็นเงินจำนวน ๙๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า



การจ่ายเงินสินบนดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากเห็นว่าควรได้รับ ๔,๕๐๐ บาท ตามระเบียบใหม่ที่บังคับใช้
 ภายหลัง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทบทวน
 แนวทางการดำเนินการเปรียบเทียบปรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่า
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ผลิตอาหารน้ำดื่ม พ. โดยใช้อัตราค่าปรับแบบท้ายระเบียบ
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
 การเปรียบเทียบปรับตามระเบียบฉบับดังกล่าวและการจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้อง
 จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความนำจับต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 ขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม พ. กรณีฉลากอาหารไม่แสดงวัน เดือน ปีผลิต และวันควรบริโภคก่อน
 โดยปรากฏตามบันทึกการแจ้งและรับแจ้งความนำจับเลขที่ ๔๒/๖๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
 ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้แจ้งความนำจับและเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
 หรือจับกุมเป็นผลสำเร็จ และได้มีการเปรียบเทียบปรับ หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษปรับ
 และผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ชำระค่าปรับกรณีนี้แล้วตามข้อ ๔ และข้อ ๘ ของระเบียบสำนักงาน
 คณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล
 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งความนำจับต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตามบันทึกดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อพร้อมระบุวันที่ ๕ ตค ๖๓
 ด้วยลายมือ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่การกระทำความผิดได้ปรากฏต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 การดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบปรับจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในขณะนั้น
 กล่าวคือ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. ๒๕๓๖
 มิใช่ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตาม
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นระเบียบฉบับใหม่ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
 ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อันเป็นช่วงภายหลังที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วตามการกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี
 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า หลังจากได้รับแจ้งความนำจับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแจ้งความนำจับดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
 เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิต พบว่า น้ำดื่ม พ. ไม่แสดงวันผลิตหรือ
 วันควรบริโภคก่อน จึงเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
 อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
 โดยเมื่อความผิดดังกล่าวมีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัติเดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ได้เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท และเปรียบเทียบปรับ
 ผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้กระทำความผิดยินยอม
 ให้เปรียบเทียบปรับ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๕ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
 และยา ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. ๒๕๓๖ และเมื่อระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
 และยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการ
 ดำเนินงานฯ ข้อ ๕ กำหนดว่า จำนวนเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน



ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง หรือเมื่อกระทรวงการคลังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และโดยที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ข้อ ๒ กำหนดว่า ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหักเงินค่าปรับที่ได้รับตามข้อ ๑ ก่อนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามหลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้... (๒) กรณีไม่มีการจับกุมผู้กระทำความผิด ให้หักได้ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ และข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลังฯ ข้อ ๙ กำหนดว่า เงินที่หักไว้หรือได้รับจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตามข้อ ๗ ให้นำไปใช้จ่าย ดังนี้ (๑) จำนวนสามในสี่ส่วน ให้นำไปจ่ายเป็นเงินสินบนหนึ่งส่วนและเงินรางวัลสองส่วน... เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ซึ่งได้แก่ ผู้รับอนุญาต เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท และผู้ดำเนินกิจการ เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท โดยได้หักเงินค่าปรับในอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๖๐๐ บาท และได้จ่ายเป็นเงินสินบนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหนึ่งส่วนจากสี่ส่วนของเงินที่หักไว้ คิดเป็นเงินจำนวน ๙๐๐ บาท จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๕ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฯ ประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลังฯ และข้อ ๙ ของข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลังฯ แล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๗๓/๒๕๖๘)

๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ เทศบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

เมื่อคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารพิพาทมิได้แสดงข้อมูลผลการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างภายในเสา และคานของอาคารพิพาทและอาคารข้างเคียง วิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการรื้อถอนอาคารพิพาท และมาตรการป้องกันอันตรายต่อโครงสร้างของอาคารข้างเคียง ซึ่งเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งของความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคารที่ต้องแสดงในแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนประกอบคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๓) ง. และ (๔) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณีจึงเป็นการยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคำขอที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ข้อบัญญัติดังกล่าวกำหนด การที่ผู้อำนวยการเขตพิจารณาออกใบอนุญาตให้รื้อถอนอาคาร โดยแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ย่อมขัดต่อข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๑๒ วรรคหนึ่งของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารตึกแถวของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ คูหา และคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์และพักอาศัยทดแทนอาคารเดิม โดยอาคารของผู้ร้องสอดตั้งอยู่ด้านริมสุดและอยู่ชิดติดกับอาคารของผู้ฟ้องคดี



ซึ่งผู้อำนวยการเขตหลักสี่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแผนที่สังเขปแผนผังบริเวณ รวมทั้งแจ้งว่าผู้ร้องสอดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเนื่องจากอาคารที่รื้อถอนห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ผู้ร้องสอดได้แก้ไขตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และจัดส่งหนังสือยินยอมของเจ้าของอาคารและที่ดินข้างเคียง โดยในหนังสือยินยอมดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่อยู่ติดกับผู้ร้องสอดได้ลงลายมือชื่อยินยอมให้ผู้ร้องสอดสร้างนั่งร้านและปล่อยชั่วคราวสำหรับทิ้งของและป้องกันวัสดุร่วงหล่นหรือฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเท่าที่จำเป็น และรับผิดชอบการกระทำอันเกิดจากอาคารที่ล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องรื้อถอนนั่งร้านสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งทำความสะอาดที่ดินให้เรียบร้อยทันที ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเอกสารดังกล่าวแล้วได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารทั้งสองหลัง และออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารชนิดตึกแถว ค.ส.ล. ๔ ชั้น เพื่อทดแทนอาคารเดิมจำนวน ๑ หลัง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอาคารที่ผู้ร้องสอดประสงค์จะรื้อถอนเป็นส่วนหนึ่งของอาคารตึกแถวสูง ๔ ชั้น จำนวน ๑๘ คูหา และอยู่ด้านริมสุดติดกับอาคารของผู้ฟ้องคดี โดยอาคารตึกแถวดังกล่าวใช้โครงสร้างเสาและคานาร่วมกันต่อเนื่องกันไปทุกคูหา การรื้อถอนโครงสร้างของอาคารเพียงบางคูหาย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก ความมั่นคงแข็งแรง ความสมดุล และความปลอดภัยของอาคารนั้นได้ ฉะนั้น การรื้อถอนอาคารตึกแถวที่มีโครงสร้างคานต่อเนื่องกันเพียงบางคูหาจะต้องมีการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างของอาคารทั้งหมด วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ระบบน้ำและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อีกทั้งต้องคำนวณตรวจสอบการรับน้ำหนักของโครงสร้างของอาคารดังกล่าวสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกวิธีการและขั้นตอนการรื้อถอนที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของอาคารส่วนที่ไม่ได้รื้อถอนและไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกายของบุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างและบริเวณข้างเคียง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ ความปลอดภัยในการรื้อถอน คุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการรื้อถอน เป็นรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญที่จะต้องแสดงในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนประกอบคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามข้อ ๑๐ (๓) ง. และ (๔) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมต้องตรวจพิจารณารายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนออกใบอนุญาตรื้อถอนอาคารให้แก่ผู้ร้องสอด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนแนบท้ายคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารของผู้ร้องสอดแล้ว เอกสารดังกล่าวไม่ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการรื้อถอนอาคารพิพาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าผู้ร้องสอดมิได้ยื่นวิธีการรื้อถอนอาคารมาพร้อมกับคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏมาตรการป้องกันอันตรายต่อโครงสร้างของอาคารข้างเคียง หรือมาตรการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารข้างเคียงกรณีการรื้อถอนอาคารพิพาทส่งผลกระทบต่อความมั่นคง



แข็งแรงของอาคารตึกแถวส่วนที่เหลือ อันเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรื้อถอนอาคารตึกแถวซึ่งมีโครงสร้างเสาและคานยึดโยงสัมพันธ์กันทุกคูหา ประกอบกับในชั้นการไต่สวนข้อเท็จจริงและการตรวจสอบสถานที่พิพาทของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของวิศวกรของสำนักงานเขตหลักสี่และวิศวกรผู้ควบคุมงานของผู้ร้องสอดว่า เสาของอาคารพิพาททุกต้นมีขนาดเท่ากัน แต่เหล็กภายในไม่สามารถยืนยันได้ วิศวกรของสำนักงานเขตหลักสี่จึงมอบหมายให้วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้สำรวจทำรายงานและเปรียบเทียบเสา ๒ ต้นกลาง และคานต่อเนื่องที่ติดกับเสา เสนอต่อศาลผ่านผู้ถูกฟ้องคดี แต่ก็ได้มีการเสนอรายงานดังกล่าวต่อศาล จึงเป็นกรณีที่คำขออนุญาตรื้อถอนอาคารพิพาทของผู้ร้องสอดมิได้แสดงข้อมูลผลการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างภายในเสา และคานของอาคารพิพาทและอาคารข้างเคียง วิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการรื้อถอนอาคารพิพาท และมาตรการป้องกันอันตรายต่อโครงสร้างของอาคารข้างเคียง ซึ่งเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งของความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคารที่ต้องแสดงในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนประกอบคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๓) ง. และ (๔) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ การยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารของผู้ร้องสอดจึงเป็นการยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคำขอที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ข้อบัญญัติดังกล่าวกำหนด อีกทั้ง การรื้อถอนอาคารพิพาทอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารตึกแถวตามข้อสังเกตของวิศวกรของสำนักงานเขตหลักสี่ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารพิพาท ย่อมต้องตรวจพิจารณารายละเอียดในแผนผัง บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวมถึงเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบคำขออนุญาตว่าครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดหรือไม่ เพื่อควบคุมมิให้การรื้อถอนอาคารก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคาร โดยแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด จึงขัดต่อข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคาร โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๕๔/๒๕๖๗)

บทนิยามในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้กำหนดว่าอาคารอยู่อาศัยจะต้องมีรูปแบบรูปร่าง ลักษณะ อย่างไร หรือจำนวนชั้นของอาคารจะต้องมีจำนวนเท่าใด อีกทั้งข้อ ๒๓ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดว่า บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีย่าน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร... ซึ่งอาคารพิพาทปลูกอยู่บนที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดิน มีบันได ๒ บันได ขนาดกว้าง ๓.๔๕ เมตร และข้อ ๒๗ ของกฎกระทรวงเดียวกัน



กำหนดว่า อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป และสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้น และมีลาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ซึ่งอาคารพิพาทมีบันไดหนีไฟ ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร นอกจากนี้ ข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) กำหนดว่า อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร ซึ่งตัวอาคารพิพาทมีระยะถอยร่นจากถนนด้านหน้าประมาณ ๓.๐๑ เมตร ส่วนห้องน้ำภายในอาคาร นั้น ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับตารางที่ ๒ ทำกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้อาคารสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยมีห้องน้ำ และห้องส้วมจำนวนขั้นต่ำอย่างละ ๑ ห้อง เท่านั้น มิได้กำหนดจำนวนห้องน้ำและห้องส้วมห้ามเกินจำนวนเท่าใด เมื่ออาคารพิพาทมีห้องน้ำและห้องส้วมรวมจำนวน ๒๓ ห้อง จึงเป็นการก่อสร้างที่เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว อีกทั้งข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าการใช้อาคารดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยจริง ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีตรวจสอบแบบแปลนอาคารพิพาทและเจตนาของผู้ขออนุญาตแล้วเห็นว่า เป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยและแบบแปลนอาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้ขัดต่อเจตนารมณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินแต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเป็นเจ้าของบ้านซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว โดยที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ที่มีข้อกำหนดและแผนผังโครงการการจัดสรรที่ดินให้พื้นที่ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตเป็นที่ดินจัดสรรสำหรับการก่อสร้างบ้านเดี่ยวเท่านั้น ส่วนนาย ส. (ผู้ร้องสอด) เป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ที่กำหนดการใช้ประโยชน์ให้ก่อสร้างอาคารเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น ต่อมา ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในที่ดินจัดสรรทั้งสองแปลงต่อนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งรองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอดเพื่อทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสูงประมาณ ๑๓.๙ เมตร มีระยะถอยร่นจากถนนด้านหน้าประมาณ ๓.๐๑ เมตร และมีพื้นที่ใช้สอย ๑,๓๔๐ ตารางเมตร (ไม่รวมที่จอดรถ) โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอยในอาคารจำนวน ๕ ชั้น รวมห้องนอน ๕ ห้อง ห้องน้ำ ๒๓ ห้อง ห้องทำงาน ๖ ห้อง และห้องโถงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ๘ ห้อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้เป็นที่ประชุมหรือกิจกรรมอื่นของสำนักงานได้ ถือว่าเป็นอาคารพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒



ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนและเพิกถอนการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การออกใบอนุญาตไม่ขัดต่อกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและรื้อถอนอาคารดังกล่าว เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า แม้รายละเอียดลักษณะอาคารตามแบบแปลนอาจสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ แต่ขณะที่ผู้ร้องสอดยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างพร้อมแบบแปลนอาคารเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ร้องสอดได้ระบุแสดงความประสงค์ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อเป็นอาคารอยู่อาศัย มิได้เป็นอาคารพาณิชย์ ประกอบกับคำว่า “อาคารอยู่อาศัย” ตามบทนิยามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้กำหนดว่าอาคารอยู่อาศัยจะต้องมีรูปแบบ รูปร่าง ลักษณะ อย่างไร หรือจำนวนชั้นของอาคารจะต้องมีจำนวนเท่าใด อีกทั้ง ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดว่า บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร... ซึ่งอาคารพิพาทมีบันได ๒ บันได ขนาดกว้าง ๓.๔๕ เมตร และข้อ ๒๗ ของกฎกระทรวงเดียวกัน กำหนดว่า อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป และสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้น และมีลาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ซึ่งอาคารพิพาทมีบันไดหนีไฟ ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร นอกจากนี้ ข้อ ๔๑ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงข้างต้น กำหนดว่า อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร ซึ่งตัวอาคารพิพาทมีระยะถอยร่นจากถนนด้านหน้าประมาณ ๓.๐๑ เมตร ส่วนห้องน้ำภายในอาคารนั้น ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับตารางที่ ๒ ทำัยกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้อาคารสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยมีห้องน้ำและห้องส้วมจำนวนชั้นต่ำไว้อย่างละ ๑ ห้อง เท่านั้น มิได้กำหนดจำนวนห้องน้ำและห้องส้วมห้ามเกินจำนวนเท่าใด เมื่ออาคารพิพาทมีห้องน้ำและห้องส้วมรวมจำนวน ๒๓ ห้อง จึงเป็นการก่อสร้างที่เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบแบบแปลนอาคารพิพาทและเจตนาของผู้ร้องสอดแล้วเห็นว่า เป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยและแบบแปลนอาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอดจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยข้อ ๒ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับเมื่อผู้ร้องสอดได้ทำการก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและมีการใช้ประโยชน์อาคารในแต่ละชั้น นายช่างโยธาปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้วปรากฏว่าผู้ร้องสอดใช้อาคารพิพาทเพื่อเป็นที่พักอาศัยและให้บุตรชายเข้าใช้อาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและไม่พบการใช้ประโยชน์อาคารเพื่อการพาณิชย์กรรมกรณีจึงฟังได้ว่าในขณะที่ผู้ร้องสอดยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างพร้อมแบบแปลนอาคารมีเจตนาเพื่อเป็น



อาคารอยู่อาศัย และได้ใช้อาคารอย่างเป็นที่อยู่อาศัยจริง ดังนั้น การอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารพิพาทจึงมิได้ขัดต่อเจตนารมณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอดจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงยังไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาทตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และหากผู้ร้องสอดเปลี่ยนเจตนารมณ์ใช้อาคารเพื่อการพาณิชย์กรรมหรือบริการธุรกิจตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะพิจารณาสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการใช้อาคารพิพาทได้ตามนัยมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำหรืองดเว้นการกระทำในการควบคุมการใช้อาคารพิพาทตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้มีอำนาจหน้าที่กระทำการเพิกถอนหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๙๓/๒๕๖๓)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคาร โดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคาร โดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

การก่อสร้างห้องแถวหรือตึกแถวขึ้นทดแทนอาคารเดิมได้รับการยกเว้นไม่ตกอยู่ในบังคับการเว้นระยะห่างระหว่างอาคารกับแนวเขตที่ดิน โดยจะต้องเป็นกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ต้องมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและความสูงเท่ากับอาคารเดิม ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๔ วรรคหก ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๔๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมุ่งคุ้มครองสิทธิของเจ้าของอาคารเดิมให้สามารถก่อสร้างอาคารขึ้นทดแทนในแนวเขตที่เคยก่อสร้างอยู่เดิมได้โดยใช้แบบแปลนเดียวกัน รวมทั้งมีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงเท่ากับอาคารเดิม ดังนั้น ตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมที่จะได้รับการยกเว้นตามบทบัญญัตินี้ จึงมีอาจแปลความให้หมายถึงแต่เฉพาะการก่อสร้างตึกแถวทั้งแถวขึ้นทดแทนตึกแถวเดิมดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ต้องรวมถึงการก่อสร้างอาคารคูหาใดคูหาหนึ่งในตึกแถวขึ้นทดแทนคูหาหนึ่ง ๆ ด้วย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท และไม่ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เนื่องจากเป็นกรณีก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ทดแทนอาคารเดิมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ กล่าวคือ อาคารบ้านเลขที่ ๒๐๐ มีการก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินติดกับด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี ฝ่าฝืนข้อ ๕๖ ของข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหากจะก่อสร้างห่างจากแนวเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดีก่อน และอาคารบ้านเลขที่ ๒๐๒ ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารของผู้ฟ้องคดีกับอาคารบ้านเลขที่ ๒๐๔ มีการก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินทั้งสองด้านโดยไม่มีการเว้นระยะห่าง ทำให้สภาพบ้านแถวที่ก่อสร้างขึ้นใหม่มีความยาวถึง ๖๖ เมตร ฝ่าฝืนข้อ ๔ ข้อ ๓๔ วรรคสาม และข้อ ๔๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และข้อ ๕๗ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ อีกทั้งในการก่อสร้างอาคารพิพาทมีการวางโครงสร้างฐานราก เสา คาน พื้น และผนังแยกต่างหากจากอาคารข้างเคียง และก่อสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น มีความสูงมากกว่าเดิม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้จรรยาบรรณรับฟังได้ว่าอาคารของนาย ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีลักษณะเป็นคูลาในอาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูลาขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูลาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็น “ตึกแถว” ตามคำนิยามในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และข้อ ๕ (๒๒) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ อีกทั้งมีลักษณะเป็นตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูลา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น อันมีสภาพเป็น “บ้านแถว” ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงข้างต้น และข้อ ๕ (๔๖) ของข้อบัญญัติเดียวกัน โดยบ้านแถวดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงเป็นอาคารที่มีการก่อสร้างอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ มีผลใช้บังคับ แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเดิมอาคารผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีแบบแปลน ขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงเท่าใด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารของตน จำนวน ๒ คูลา โดยมีการระบุไว้ในแบบแปลนแนบท้ายใบอนุญาตรื้อถอนอาคารว่า คูลาแรกเป็นอาคาร ๒ ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดความกว้าง ๕.๘๐ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร มีความสูงตั้งแต่ระดับพื้นดินเดิมถึงระดับคานหลังคา ๗.๖๐ เมตร ส่วนคูลาที่สองเป็นอาคาร ๒ ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดความกว้าง ๕.๘๐ เมตร ความยาว ๘.๙๐ เมตร มีความสูงตั้งแต่ระดับพื้นดินเดิมถึงระดับคานหลังคา ๗.๖๐ เมตร ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่รื้อถอนออกไป โดยใช้แบบแปลนเดียวกัน รวมทั้งมีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงเท่าอาคารเดิมตามแบบแปลนแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร กรณีจึงเป็นตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่มากกว่า



พื้นที่ของอาคารเดิม มีความสูงเท่าเดิม และไม่เกินไปกว่าความสูงตามแบบที่อนุญาตให้รื้อถอนกรณีจึงเข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๓๔ วรรคหก ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ประกอบกับข้อ ๔๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ที่สามารถสร้างขีดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเป็นแนวเขตเดิมได้ โดยไม่ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเดิมจึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๓๔ วรรคหก ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และข้อ ๔๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ที่บัญญัติยกเว้นกรณีตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมไม่ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้อื่นกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของอาคารตึกแถวที่มีอยู่เดิม ซึ่งหมายรวมถึงเจ้าของอาคารในแต่ละคูหาด้วย ให้สามารถก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นทดแทนในแนวเขตที่เคยก่อสร้างอยู่เดิม โดยต้องมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกินกว่าที่กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเนื่องจากโดยทั่วไปอาคารแต่ละคูหามีความกว้างไม่มาก ดังเช่นอาคารพิพาทมีความกว้างเพียง ๖ เมตร และโดยสภาพเป็นอาคารที่ก่อสร้างเติมพื้นที่ด้านข้างโดยใช้ผนังร่วมกันกับอาคารข้างเคียง หากไม่อนุญาตให้ก่อสร้างทดแทนได้ในแนวเขตเดิม แต่ต้องเว้นระยะห่างถึงข้างละ ๒ เมตร ย่อมเป็นการกระทบสิทธิของเจ้าของอาคารเกินสมควรจนมีอาจก่อสร้างเป็นอาคารที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไป จึงต้องกำหนดเป็นกรณียกเว้น ดังนั้น ตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมที่จะได้รับยกเว้นตามบทบัญญัตินี้จึงมีอาจแปลความให้หมายถึงแต่เฉพาะการก่อสร้างตึกแถวทั้งแถวขึ้นทดแทนตึกแถวเดิม แต่ต้องรวมถึงการก่อสร้างอาคารคูหาใดคูหาหนึ่งในตึกแถวขึ้นทดแทนคูหาหนึ่ง ๆ ด้วย เมื่ออาคารเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่พิพาททั้งสองหลังเป็นอาคารในตึกแถว การก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกินกว่า ๑๒ เมตร จึงได้รับยกเว้นให้สามารถสร้างขีดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเป็นแนวเขตเดิมได้ตามข้อ ๓๔ วรรคหก ของกฎกระทรวง และข้อ ๔๘ ของข้อบัญญัติเดียวกัน ซึ่งข้อยกเว้นตามบทบัญญัติดังกล่าว มุ่งคุ้มครองสิทธิของเจ้าของอาคารเดิมให้สามารถก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นทดแทนในแนวเขตที่เคยก่อสร้างอยู่เดิมได้ จึงมีผลให้การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ทดแทนอาคารเดิมไม่ต้องอยู่ในบังคับเรื่องระยะห่างระหว่างอาคารกับแนวเขตที่ดินหรือต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๔๙ (๑) ของของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และข้อ ๕๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ศาลฟังข้อเท็จจริงได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อสร้างอาคารใหม่สูงเกินกว่าอาคารเดิมซึ่งเป็นการก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และขัดต่อข้อ ๓๔ วรรคหก ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และข้อ ๔๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารพิพาทว่าเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และขอให้ควบคุมการก่อสร้างอาคาร



ให้ผู้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะต้องดำเนินการออกคำสั่งให้ระงับ การก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารหรือบริเวณอาคาร ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถูกต้อง หรือให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ก่อสร้างสูงเกินกว่าแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี สำหรับข้ออ้าง ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่อ้างว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่มีความสูงไม่เกินกว่า ๑๕ เมตร ซึ่งไม่ขัดต่อข้อ ๓๔ วรรคหก ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และไม่เกินกว่า ๑๒ เมตร ซึ่งไม่ขัดต่อข้อ ๔๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ อันอาจเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นั้น เมื่อพิเคราะห์บทบัญญัติสองมาตราดังกล่าวแล้วเห็นว่า อาคารในตึกแถวที่จะได้รับยกเว้นให้ก่อสร้างได้โดยไม่ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของอาคารกับเขตที่ดิน ของผู้อื่นกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จะต้องเป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ ไม่มากกว่าพื้นที่ ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกินกว่าอาคารเดิมด้วย การที่กฎกระทรวง และข้อบัญญัติข้างต้นกำหนดให้การก่อสร้างอาคารทดแทนต้องมีความสูงไม่เกินกว่า ๑๕ เมตร และ ๑๒ เมตร ตามลำดับ จึงหมายความว่า หากก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมให้มีความสูง เท่าเดิม แต่อาคารนั้นมีความสูงเกินกว่า ๑๕ เมตร หรือ ๑๒ เมตร แล้วแต่กรณี ย่อมไม่ได้รับยกเว้น เรื่องที่ว่างระหว่างอาคารตามบทบัญญัติสองมาตรานี้ มิได้หมายความว่าหากอาคารเดิมมีความสูงไม่ถึง ๑๕ เมตร หรือ ๑๒ เมตร แล้ว จะสามารถก่อสร้างอาคารใหม่ให้มีความสูงมากกว่าเดิมแต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร หรือ ๑๒ เมตรได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าวที่อนุโลมยกเว้นเรื่องที่ว่าง ระหว่างอาคารให้แก่เฉพาะการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมที่ไม่ควรมีความกว้าง ความยาว และความสูงมากไปกว่าเดิม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการใด ๆ กับการก่อสร้างอาคารพิพาททั้งสองหลังในส่วนที่สูงเกินกว่าแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต โดยอ้างว่ายังไม่ได้ไปตรวจสอบอาคารส่วนที่สูงเกินกว่าแบบแปลนดังกล่าว และเห็นว่าเป็นการ ก่อสร้างทดแทนอาคารเดิมที่มีความสูงไม่เกินกว่า ๑๒ เมตร ซึ่งไม่ขัดต่อข้อ ๔๘ ของข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๓๐/๒๕๖๗)

รั้วหรือกำแพงที่จะถือว่าเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องเป็นรั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะตามมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือหากเป็นรั้วที่ไม่ได้ติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ แต่มีความสูง จากระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ตามข้อ ๑ (๕) ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น เป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็จะถือเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารฯ ได้เช่นกัน เมื่อรั้วหรือกำแพงพิพาทเป็นสิ่งก่อสร้างที่กั้นระหว่างแนวเขตที่ดินเอกชน ด้วยกันเอง ไม่ใช่รั้วที่สร้างขึ้นในลักษณะที่แบ่งกั้นที่สาธารณะกับที่ดินเอกชน ย่อมไม่อยู่ใน ความหมายของคำว่า “อาคาร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และข้อ ๑ (๕) ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ



ส่วนเสาตอมตันของรั้วหรือกำแพงที่พิพาทที่อยู่ติดกับเขตทางหลวงแผ่นดินในลักษณะตั้งฉากกับทางสาธารณะ แม้จะถือว่าเป็นส่วนที่อยู่ติดกับทางสาธารณะ แต่ก็มี ความสูงเพียง ๑.๘๐ เมตร จึงไม่ขัดกับข้อ ๔๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดควบคุมเฉพาะความสูงของรั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๓ เมตร เพื่อบริหารทางเท้าหรือถนนสาธารณะเท่านั้นและไม่อยู่ในบังคับของข้อ ๔๑ วรรคสอง (๒) ของกฎกระทรวงดังกล่าว ที่จะต้องร่นแนวก่อสร้างห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะทางหลวงแผ่นดิน ดังนั้น โดยสภาพของรั้วหรือกำแพงพิพาทเฉพาะในส่วนของเสาตอมตันที่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน จึงไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้สอยหรือไปมาในที่สาธารณะได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กับผู้ที่ก่อสร้างรั้วหรือกำแพงพิพาทโดยไม่ร่นแนวรั้วหรือกำแพงให้ห่างจากถนนสาธารณะทางหลวงแผ่นดิน จึงไม่ได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า นาง ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก่อสร้างรั้วกั้นระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ร่นแนวรั้วให้ห่างจากถนนสาธารณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๔๑ (๒) ที่กำหนดว่า ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ ดังนั้น รั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงถือเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะต้องร่นแนวอาคารตามกฎกระทรวงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างรั้วโดยเสาตอมตันติดกับถนนสาธารณะส่วนเสาตอมปลายติดกับที่เอกชน ซึ่งด้านยาวของรั้วหรือกำแพงเป็นที่กั้นระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินเอกชนกับที่ดินเอกชนจะถือว่าเป็นรั้วหรือกำแพงที่สร้างติดต่อกับที่สาธารณะไม่ได้ จึงไม่เป็นอาคารตามมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงไม่จำเป็นต้องร่นตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและต่อมาได้นำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อพิจารณาบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ารั้วหรือกำแพงที่จะถือว่าเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ต้องเป็นรั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะตามมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือหากเป็นรั้วที่ไม่ได้ติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ แต่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ตามข้อ ๑ (๕) ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็จะถือเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้เช่นกัน การบังคับใช้กฎหมายกรณีดังกล่าวมุ่งหมายเพื่อมิให้รั้วหรือกำแพงหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นที่ปลูกสร้างอยู่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับถนนสาธารณะเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัย หรือเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ประชาชนที่ใช้ถนนสาธารณะ การพิจารณาว่ารั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียง



กับที่สาธารณะมีความหมายเพียงใดนั้น จึงต้องพิจารณาจากลักษณะของรั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นว่า อยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้สอยหรือไปมาในที่สาธารณะได้หรือไม่ โดยรั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นนั้นจะต้องเป็นการแบ่งกันที่สาธารณะกับที่เอกชนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้สอยหรือไปมาในที่สาธารณะ จึงจะถือเป็นอาคารที่ต้องถูกควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แต่หากเป็นการแบ่งกันระหว่างที่ดินเอกชนกับที่ดินเอกชนแล้วย่อมไม่อยู่ในบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างรั้วหรือกำแพงกั้นระหว่างที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยเสาดอนต้นสร้างติดต่อกับไหล่ทางของทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย หมายเลข ๔๑๖๙ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่มีความกว้าง ๑๖ เมตร รั้วดังกล่าวก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูน ขนาดสูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒.๕๓ เมตร และต่อเนื่องด้วยรั้วสังกะสีขนาดสูง ๒.๒๕ เมตร ยาว ๓๒.๑๐ เมตร ในลักษณะกั้นแนวเขตที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รั้วหรือกำแพงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สร้างขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ก่อสร้างที่กั้นระหว่างแนวเขตที่ดินเอกชนกับที่ดินเอกชน ไม่ใช่รั้วที่สร้างขึ้นในลักษณะที่แบ่งกันที่สาธารณะกับที่ดินเอกชน จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่า “อาคาร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และข้อ ๑ (๕) ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ ส่วนเสาดอนต้นของรั้วหรือกำแพงที่พิพาทที่อยู่ติดกับเขตทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย หมายเลข ๔๑๖๙ ในลักษณะตั้งฉากกับทางสาธารณะ แม้จะถือว่าเป็นส่วนที่อยู่ติดกับทางสาธารณะ แต่ก็มี ความสูงเพียง ๑.๘๐ เมตร จึงไม่ขัดกับข้อ ๔๗ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่กำหนดควบคุมเฉพาะ ความสูงของรั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อกับหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะเท่านั้น และไม่อยู่ในบังคับของข้อ ๔๑ วรรคสอง (๒) ของกฎกระทรวงดังกล่าว ที่จะต้องเว้นแนวก่อสร้างห่างจากเขตถนนสาธารณะ อย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย หมายเลข ๔๑๖๙ ที่มีความกว้าง ๑๖ เมตร อย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างถนน เป็นระยะ ๑.๖๐ เมตร ประกอบกับรั้วหรือกำแพงดังกล่าวอยู่ห่างจากผิวถนนระยะ ๒.๐๐ เมตร และไม่มีส่วนใดล้ำไปกว่าแนวรั้วหรือกำแพงของบริษัท ฟ. ที่อยู่ติดต่อกับแนวทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย หมายเลข ๔๑๖๙ เช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว) ให้แก่บริษัทดังกล่าว ซึ่งก่อสร้างห่างจากทางหลวงดังกล่าวระยะ ๑.๖๐ เมตร ด้วยแล้ว โดยสภาพของรั้วหรือกำแพงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สร้างขึ้นเฉพาะในส่วนของเสาดอนต้นที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย หมายเลข ๔๑๖๙ ดังกล่าว จึงไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้สอยหรือไปมาในที่สาธารณะได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีก่อสร้างรั้วหรือกำแพงติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่เว้นแนวรั้วหรือกำแพงให้ห่างจากถนนสาธารณะทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย หมายเลข ๔๑๖๙ จึงไม่ได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๔๐/๒๕๖๗)



๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคาร ในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคาร โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

ข้อ ๑ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคาให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน ไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคารตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารย่อมกระทำการดังกล่าวโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ต่อเติมหลังคาบ้านพักอาศัยโดยทำเป็นโครงเหล็กมุงด้วยหลังคาเมทัลชีทจำนวน ๖ แห่ง เชื่อมรอบตัวอาคารเดิม อันเป็นการขยายเนื้อที่ของหลังคาให้มีพื้นที่มากขึ้นเกินกว่าห้าตารางเมตร รวมทั้งมีการเพิ่มจำนวนเสา ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคารตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ฟ้องคดีกระทำการดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๔๐ (๑)-(๒) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยสั่งให้เจ้าของอาคารระงับการดัดแปลงอาคาร ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการดัดแปลงหรือบริเวณที่มีการกระทำความดังกล่าว รวมทั้งให้เจ้าของอาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องและให้ยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายในเวลาที่กำหนด

คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะส่วนที่ต่อเติมออกมาจากอาคารเดิมเป็นเพียงแผ่นเมทัลชีทสำหรับกันฝนที่ตกลงมา ไม่ได้ต่อเติมออกจากหลังคาบ้าน และแผ่นเมทัลชีทเป็นแผ่นใสสามารถถอดออกหรือเคลื่อนย้าย ไม่ติดถาวรกับตัวอาคาร เมื่อถอดหรือเคลื่อนย้ายไม่ได้ทำให้อาคารเสียรูปทรง จึงไม่เป็นการดัดแปลงอาคารตามข้อ ๑ (๔) และ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒



ในกรณีที่มีการกระทำที่เป็นการดัดแปลงอาคารตามบทนิยามคำว่า “ดัดแปลงอาคาร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ทำการดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้นแต่เป็นการลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นที่หนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน หรือการลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคารตามกฎหมาย ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ ข้อ ๑ (๔) และ (๕) ผู้ยื่นยอมกระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ต่อเติมหลังคาบ้านพักอาศัยโดยทำเป็นโครงเหล็กมุงด้วยหลังคาเมทัลชีทเชื่อมต่อรอบตัวอาคารเดิมจำนวน ๖ แห่ง มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ๑๓๑.๖๒๕ ตารางเมตร ทั้งนี้ ลักษณะของการต่อเติมหลังคาพิพาทมีการวางเสาเสตงแกนเหล็กรัดกัน และแปเหล็ก เชื่อมยึดติดกับคานคอนกรีตของอาคารเดิม โดยเสาเสตงแกนเหล็กรัดกันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ฝังลงในพื้นคอนกรีตเพื่อรองรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาเมทัลชีท อันเป็นการขยายเนื้อที่ของหลังคาให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันเกินห้าตารางเมตร และมีการเพิ่มจำนวนเสา ซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๑ (๕) ของกฎหมาย ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งการดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ฟ้องคดีดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หรือไม่ได้แจ้งการดัดแปลงอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงอาคาร ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารที่มีการดัดแปลง หรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ (๑)-(๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้อง และยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ โดยที่ข้อ ๑๓ วรรคสาม (๒) ของกฎหมาย ๒) ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภท ย. ๖ ซึ่งเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมไว้ว่าให้มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหกจุดห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหกจุดห้า และให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ



ของพื้นที่ว่าง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในที่ดินประเภท ย. ๖ การใช้ประโยชน์ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ต้องมี อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินหรือค่า FAR เท่ากับ ๔.๕ (คำว่า อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม ต่อพื้นที่ดิน หมายความว่า อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็น ที่ตั้งอาคาร) และต้องมีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม OSR เท่ากับ ๖.๕ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดี มีเนื้อที่ ๕๗ ๘/๑๐ ตารางวา หรือ ๒๓๑.๒ ตารางเมตร เมื่อนำจำนวนเนื้อที่ดินดังกล่าวมาคูณกับค่า FAR เท่ากับ ๔.๕ แล้ว พื้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีสามารถสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นไม่เกิน ๑,๐๔๐.๔ ตารางเมตร และในการสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นไม่เกิน ๑,๐๔๐.๔ ตารางเมตร บนที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่อาคารรวมทุกชั้น ของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖.๕ คิดเป็นเนื้อที่ ๖๗.๖๓ ตารางเมตร (๑,๐๔๐.๔ ตารางเมตร x ๖.๕ %) พื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของผู้ฟ้องคดีหลังมีการ ดัดแปลงจึงมีพื้นที่ ๓๑๒.๕๒ ตารางเมตร ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ต่อพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖.๕ คิดเป็นเนื้อที่ ๒๐.๓๑ ตารางเมตร (๓๑๒.๕๒ ตารางเมตร x ๖.๕%) การที่ผู้ฟ้องคดีต่อเติมหลังคา คลุมพื้นที่ดินจนทำให้เหลือที่ว่างด้านข้างทั้งสองด้านรวมกัน คิดเป็นเนื้อที่ ๑๒.๑๕ ตารางเมตร เท่านั้น ย่อมเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดให้มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมน้อยกว่าร้อยละ ๖.๕ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควรให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๔๖/๒๕๖๗)

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเต็นท์บนที่ดินของเอกชน โดยภายในเต็นท์มีการ ใช้ไฟฟ้า มีการต่อก๊อกน้ำเพื่อใช้ภายในเต็นท์ และมีท่อน้ำของเทศบาลสำหรับใช้เทน้ำทิ้ง เต็นท์ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งบุคคลสามารถเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ อันถือเป็น “อาคาร” ตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งข้อ ๙ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้อาคารที่มีลักษณะเป็นเต็นท์ หรือปะรำชั้นเดียว เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว และไม่ใช่อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมีกำหนดเวลารื้อถอนไม่เกินสิบวัน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เต็นท์พิพาทมีเสาเป็นท่อเหล็กยึดไว้กับพื้นซีเมนต์ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน มีโครงสร้างเป็นท่อเหล็ก มีผ้าใบกันคลุมหลังคาทั้งหมด และมีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อกันแดด หรือฝนโดยใช้เชือกยึดติดกับพื้น โดยผู้ฟ้องคดีได้ใช้พื้นที่ภายในเต็นท์พิพาทประกอบกิจการ ร้านอาหารจานเดียว อันเป็นการใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม และได้ใช้ประโยชน์ในเต็นท์พิพาท มาเป็นเวลาประมาณ ๑๐ ปี โดยไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาการรื้อถอนไว้ จึงไม่มีลักษณะเป็นการ ใช้ประโยชน์ชั่วคราว แต่มีลักษณะเป็นการใช้อาคารที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไข

